

1501078-81.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... qual sabiam ser produto de crime de roubo ocorrido no dia 24 de novembro de 2015, na cidade de Mauá/SP, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 21/22 e BO de fls. 153/154. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, de data incerta a 12 de janeiro de 2022, MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA, qualificado a fls. 82 e menor de 21 anos à data dos fatos, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501078-81.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501078-81.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2011332/2022 - 53º D.P.

PARQUE DO CARMO, 22419447 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 202/22/353 - 53º D.P.

PARQUE DO CARMO, 205/22/353

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1152/2022

MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA e LORRAN VENEZIANI DE PAULA, estão sendo processados incurso por nove vezes, no artigo 180, caput, do Código Penal, bem como nos artigos 288, § único, do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/90, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, e nos termos da denúncia de fls. 277-289 segundo a qual "[...] em data incerta, mas anterior a 12 de janeiro de 2022, MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA, qualificado a fls. 82 e menor de 21 anos à data dos fatos, e LORRAN VENEZIANI DE PAULA, qualificado a fls. 83 e menor de 21 anos à data dos fatos, associaram-se entre si e com outros indivíduos ainda não identificados para o fim específico de cometerem crimes, havendo a participação do adolescente Cauã Amaral Rodrigues, qualificado a fls. 93. Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 18h, em um imóvel residencial localizado na Rua do Ibama, nº 27, Guaianases, nesta cidade e comarca da capital, MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA, qualificado a fls. 82 e menor de 21 anos à data dos fatos, e LORRAN VENEZIANI DE PAULA, qualificado a fls. 83 e menor de 21 anos à data dos fatos, em comunhão de esforços

e unidade de desígnios e propósitos, corromperam o adolescente Cauã Amaral Rodrigues (qualificado a fls. 93, com 16 anos de idade), com ele praticando as infrações penais abaixo descritas. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, entre às 08h às 18h do dia 12 de janeiro de 2022, MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA, qualificado a fls. 82 e menor de 21 anos à data dos fatos, e LORRAN VENEZIANI DE PAULA, qualificado a fls. 83 e menor de 21 anos à data dos fatos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios e propósitos entre eles e com o adolescente Cauã Amaral Rodrigues (fls. 93), adquiriram e receberam, e, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 18h, em um imóvel residencial localizado na Rua do Ibama, nº 27, Guaianases, nesta cidade e comarca da capital, ocultavam, em proveito comum, a motocicleta Honda CG 160 Start, placa GCZ-4H45, pertencente a Vitória Ferreira dos Santos, a qual sabiam ser produto de crime de furto ocorrido entre às 08h às 17h do mesmo dia na cidade de Santo André/SP, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 90/91, declarações de fls. 72, registro 190 de fls. 147 e laudo pericial de fls. 174/179. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, entre às 22h30 do dia 11 de janeiro de 2022 às 18h do dia 12 de janeiro de 2022, MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA, qualificado a fls. 82 e menor de 21 anos à data dos fatos, e LORRAN VENEZIANI DE PAULA, qualificado a fls. 83 e menor de 21 anos à data dos fatos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios e propósitos entre eles e com o adolescente Cauã Amaral Rodrigues (fls. 93), adquiriram e receberam, e, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 18h, em um imóvel residencial localizado na Rua do Ibama, nº 27, Guaianases, nesta cidade e comarca da capital, ocultavam, em proveito comum, a motocicleta Honda CG 160 Fan, placa BYQ-5J46, pertencente a Rodrigo Marcelino Leonardo, a qual sabiam ser produto de crime de furto ocorrido por volta das 22h30 do dia 11 de janeiro de 2022, na região da Vila Formosa, nesta cidade de São Paulo/SP, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 86/87, declarações de fls. 71, BO de fls. 155/156 e laudo pericial de fls. 188/196. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, entre às 13h às 18h do dia 12 de janeiro de 2022, MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA, qualificado a fls. 82 e menor de 21 anos à data dos fatos, e LORRAN VENEZIANI DE PAULA, qualificado a fls. 83 e menor de 21 anos à data dos fatos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios e propósitos entre eles e com o adolescente Cauã Amaral Rodrigues (fls. 93), adquiriram e receberam, e, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 18h, em um imóvel residencial localizado na Rua do Ibama, nº 27, Guaianases, nesta cidade e comarca da capital, ocultavam, em proveito comum, a motocicleta Honda CG 160 Start, placa EXV-1819, pertencente a Paulo Sérgio da Silva Martins, a qual sabiam ser produto de crime de furto ocorrido por volta das 13h do mesmo dia na cidade de Santo André/SP, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 55/56 e 88/89, declarações de fls. 70, BO de fls. 151/152 e laudo pericial de fls. 183/187. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 10 a 12 de janeiro de 2022, MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA, qualificado a fls. 82 e menor de 21 anos à data dos fatos, e LORRAN VENEZIANI DE PAULA, qualificado a fls. 83 e menor de 21 anos à data dos fatos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios e propósitos entre eles e com o adolescente Cauã Amaral Rodrigues (fls. 93), adquiriram e receberam, e, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 18h, em um imóvel residencial localizado na Rua do Ibama, nº 27, Guaianases, nesta cidade e comarca da capital, ocultavam, em proveito comum, a motocicleta Honda CG 160 Titan, placa BNZ- 3G59, pertencente a Matheus Gabrielli Alves Monteiro, a qual sabiam ser produto de crime de furto ocorrido no dia 10 de janeiro de 2022, na região do Cambuci, nesta cidade de São Paulo/SP, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 74/77 e 78/81, BO de fls. 160/161 e laudos periciais de fls. 180/182 e 197/203. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 24 de novembro de 2015 a 12 de janeiro de 2022, MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA, qualificado a fls. 82 e menor de 21 anos à data dos fatos, e LORRAN VENEZIANI DE PAULA, qualificado a fls. 83 e menor de 21 anos à data dos fatos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios e propósitos entre eles e com o adolescente Cauã Amaral Rodrigues (fls. 93), adquiriram e receberam, e, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 18h, em um imóvel residencial localizado na Rua do Ibama, nº 27, Guaianases, nesta cidade e

comarca da capital, ocultavam, em proveito comum, a motocicleta Honda CG 150 Titan, placa FFJ-3859, pertencente a Rodrigo Vilas Boas Pezenti, a qual sabiam ser produto de crime de roubo ocorrido no dia 24 de novembro de 2015, na cidade de Mauá/SP, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 21/22 e BO de fls. 153/154. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, de data incerta a 12 de janeiro de 2022, MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA, qualificado a fls. 82 e menor de 21 anos à data dos fatos, e LORRAN VENEZIANI DE PAULA, qualificado a fls. 83 e menor de 21 anos à data dos fatos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios e propósitos entre eles e com o adolescente Cauã Amaral Rodrigues (fls. 93), adquiriram e receberam, e, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 18h, em um imóvel residencial localizado na Rua do Ibama, nº 27, Guaianases, nesta cidade e comarca da capital, ocultavam, em proveito comum, a motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander, placa EJK-3269 (ostentando placa EFL-9E69), a qual sabiam ser produto de crime, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 74/77 e 78/81, laudos periciais de fls. 162/164 e 207/213 e BO a ser oportunamente juntado aos autos. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 07 a 12 de janeiro de 2022, MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA, qualificado a fls. 82 e menor de 21 anos à data dos fatos, e LORRAN VENEZIANI DE PAULA, qualificado a fls. 83 e menor de 21 anos à data dos fatos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios e propósitos entre eles e com o adolescente Cauã Amaral Rodrigues (fls. 93), adquiriram e receberam, e, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 18h, em um imóvel residencial localizado na Rua do Ibama, nº 27, Guaianases, nesta cidade e comarca da capital, ocultavam, em proveito comum, a motocicleta Yamaha FZ 25 Fazer, placa EQL - 4E98 (ostentando placa EDU-9G43), pertencente a Lucas Scarpin Bistafa, a qual sabiam ser produto de crime de furto ocorrido no dia 07 de janeiro de 2022 na cidade de Santo André, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 74/77 e 78/81, laudos periciais de fls. 168/170 e 244/251 e BO de fls. 272/273. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 26 de novembro de 2021 a 12 de janeiro de 2022, MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA, qualificado a fls. 82 e menor de 21 anos à data dos fatos, e LORRAN VENEZIANI DE PAULA, qualificado a fls. 83 e menor de 21 anos à data dos fatos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios e propósitos entre eles e com o adolescente Cauã Amaral Rodrigues (fls. 93), adquiriram e receberam, e, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 18h, em um imóvel residencial localizado na Rua do Ibama, nº 27, Guaianases, nesta cidade e comarca da capital, ocultavam, em proveito comum, a motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, placa EXA-3I80 (ostentando placa FAY-2909), pertencente a Erivando de Jesus Oliveira, a qual sabiam ser produto de crime de furto ocorrido no dia 26 de novembro de 2021 no bairro do Tatuapé, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 74/77 e 78/81, laudos periciais de fls. 165/167 e 217/223 e BO nº 3776/2021 de fls. 267/268. Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que em 12 de janeiro de 2022, por volta das 18h, em um imóvel residencial localizado na Rua do Ibama, nº 27, Guaianases, nesta cidade e comarca da capital, MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA, qualificado a fls. 82 e menor de 21 anos à data dos fatos, e LORRAN VENEZIANI DE PAULA, qualificado a fls. 83 e menor de 21 anos à data dos fatos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios e propósitos entre eles e com o adolescente Cauã Amaral Rodrigues (fls. 93), ocultavam, em proveito comum, a motocicleta Honda CG 160 Start, sem placa, a qual sabiam ser produto de crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 74/77 e 78/81 e laudos periciais de fls. 171/173 e 224/230. Segundo o apurado, os investigados teriam se associado com o fim específico de cometerem crimes de receptação de motocicletas, competindo-lhes, notadamente, receberem e ocultarem as motocicletas furtadas e/ou roubadas nesta capital e na região metropolitana de São Paulo, em um imóvel residencial situado na Rua do Ibama, nº 27, Guianases, nesta cidade e comarca da capital, o que faziam de forma estruturada e organizada no referido imóvel por eles utilizado para tal finalidade, contando, inclusive, com a colaboração do adolescente Cauã Amaral Rodrigues (fls. 92), que foi por eles corrompido para a prática de crimes. Assim é que no âmbito da associação por eles mantida, os investigados receberam as motocicletas Honda CG 160

Start, placa GCZ-4H45 (item 3), Honda CG 160 Fan (item 4), placa BYQ-5J46, Honda CG 160 Start, placa EXV-1819 (item 5), Honda CG 160 Titan, placa BNZ-3G59 (item 6), Honda CG 150 Titan, placa FFJ-3859 (item 7), Yamaha XTZ 250 Lander, placa EJK-3269 (ostentando placa EFL-9E69 (item 8), Yamaha FZ 25 Fazer, placa EQL - 4E98 (ostentando placa EDU-9G43) (item 9), Honda CG 150 Titan ESD, placas EXA-3I80 (ostentando placa FAY-2909) (item 10), as quais sabiam ser produtos de crime de furto e/ou roubos pretéritos, tendo em vista que as adquiriram e receberam fora de comércio regular, desacompanhadas de qualquer documentação ou prova de que quem as cediam eram seus legítimos possuidores, muitas delas com as placas originais trocadas, além da motocicleta Honda CG 160 Start (item 11), estar sem placas e com as numerações do chassi e do motor adulteradas. No dia 12 de janeiro de 2022, após o furto da motocicleta Honda CG 160 Start, placas GCZ-4H45 (item 3), policiais foram informados pela seguradora de que o satélite acoplado ao veículo apontava a localização na Rua do Ibama, Guaianases, nesta cidade e comarca da capital. Após rumarem até o local, os policiais se depararam com os investigados embarcados na motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, placas EXA-3I80 (ostentando placa FAY-2909) (item 10), em frente ao imóvel de número 27. Na garagem do imóvel, cujo portão estava entreaberto, foram avistadas mais oito motocicletas, além do adolescente Cauã Amaral Rodrigues. Após consulta às numerações das placas e do chassi, verificou-se que as motocicletas eram produto de crimes pretéritos, notadamente de furtos, roubos e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. No imóvel também foram apreendidas duas placas automotivas de motocicletas, conforme laudo pericial de fls. 231/243. Feita a busca pessoal, junto aos investigados também foram encontradas duas chaves mixas, conforme laudo pericial de fls. 204/206 e 214/216, compatível com os danos verificados no miolo da ignição das motocicletas apreendidas, conforme se verifica de fls. 164, 167, 170, 173, 175 e 189. Indagados pelos policiais, os investigados admitiram que a função deles seria de buscar as motocicletas, ao passo que o adolescente Cauã guardava os veículos que chegavam e lhes informavam onde as próximas motocicletas estariam para serem buscadas. Interrogados em solo policial, MATHEUS e LORRAN permaneceram em silêncio (fls. 57/58). Com efeito, as circunstâncias evidenciam que os denunciados atuavam de forma organizada e estruturada na receptação de motocicletas furtadas e roubadas nesta capital e região metropolitana, dispondo inclusive de um imóvel para a prática criminosa, destacando-se, ademais, a proximidade temporal com os crimes antecedentes, haja vista que as motocicletas descritas nos itens 3 e 5 haviam sido subtraídas naquele mesmo dia, além de as motocicletas descritas nos itens 4, 6, e 9 haverem sido subtraídos há menos de uma semana da data da apreensão, o que evidencia a ciência de ambos sobre as motocicletas por eles adquiridas, recebidas e ocultadas. [...]"

A materialidade delitativa consta em autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 21-22, 55-56, 86-87, 88-89 e 90-91, autos de exibição e apreensão de fls. 74-77 e 78-81 e laudos periciais de fls. 162-164, 165-167, 168-170, 171-173, 174-179, 180-182, 183-187, 188-196, 197-203, 204-206, 207-213, 214-216, 217-223, 224-230, 231-243 e 244-251.

Recebida a denúncia em 03/10/2022 (fls. 295-297). O réu Matheus do Nascimento Silva Lima foi citado em 04/10/2022 (fls. 312).

O réu Lorrان Veneziani de Paula não foi localizado para citação e em sede de audiência de 22/11/2022 (fls. 403-404) foi determinado o seguinte para este acusado: "[...] Desmembrem-se os autos com relação ao acusado Lorrان Veneziani de Paula, e venham-me conclusos para análise do recebimento da denúncia. [...]". Tal determinação foi cumprida (fls. 413-415) - processo nº 0031728-40.2022.8.26.0050. Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é improcedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório não permite segura conclusão de que o réu integrasse estrutura destinada ao recebimento e comercialização de motocicletas, produtos de subtrações recentes, bem como, no curso da instrução criminal, não houve a atuação demonstrada, senão presumida, de outras pessoas que

não o réu, corréu e adolescente Cauã Amaral Rodrigues.

Nesse sentido, os policiais militares Paulo Alexandre Dallacqua e Tales Vinicius Araújo Leite relataram às minúcias as circunstâncias prisionais que justificaram a prisão do acusado e que bem retratam possível conluio por ele, entre o adolescente e corréu, para agirem de forma estável e por tempo considerável para a receptação de motocicletas de origem ilícita no local descrito na denúncia.

Os depoentes referem ao chamado via copom sobre o destino de motocicleta que acabara de ser subtraída. O local da prisão seria dado como último sinal de sua localização. Chegando no local, constataram que se tratasse de uma casa descrita por ser um sobrado “bem grande” e sem acabamento, desprovido de morador e fechado por portões. O réu e terceira pessoa estavam sobre uma motocicleta defronte o imóvel citado. Submetidos à busca pessoal, nada se apurou de ilícito sobre a motocicleta que ocupavam, senão, em poder do acusado, encontrada uma chave mixa. Ao entrarem no imóvel, os depoentes visualizaram uma fileira de motocicletas, estando no local o adolescente Cauã Amaral Rodrigues cuja versão ofertada aos depoentes era afirmativa sobre sua ciência acerca da origem criminosa dos veículos que eram ali deixadas para inibir a ação de rastreadores que seriam retirados e indicou o réu e terceira pessoa por ser o responsável por ir buscar motocicletas previamente indicadas pelo menor. Ao ser indagado sobre as circunstâncias mencionadas pelo adolescente, o acusado afirmava aos depoentes que o menor era o responsável pelo pagamento das motocicletas que furtavam e levavam para o galpão. O acusado, ao ser interrogado em sede judicial, admitiu ter sido surpreendido pelos policiais militares sobre uma motocicleta na companhia de terceira pessoa que seria a proprietária da motocicleta que ocupavam. Disse que trazia no bolso uma chave mixa porque a utilizou para furtar uma motocicleta na companhia daquele que estava na motocicleta com o interrogando. O comparsa do furto e ocupante da motocicleta teria sido o responsável por entrar em contato com o responsável pelo galpão para que a motocicleta fosse deixada no galpão e o interrogando e o comparsa citado receberiam a quantia que seria paga pelo adolescente Cauã. Fora ao local descrito na denúncia, defronte o qual fora detido por policiais militares, pela primeira vez. Sobre seus antecedentes, afirmou ter sido processado por furto de capacete e que lhe resultara em prestação de serviços à comunidade, segundo se recorda, estipulada em um salário mínimo.

Esse é o contexto da prova oral colhida ao longo do contraditório e que se limita à apuração, exclusivamente, aos atos da polícia militar, desacompanhada de qualquer procedimento de apuração de Polícia Judiciária.

A providência se torna imprescindível porque a ação da polícia militar se restringe à colheita de provas imediatas e passíveis de repressão naquele momento, ora contando com o encaminhamento das motocicletas e envolvidos à apresentação para Autoridade Policial.

Carece a prova de constatação pericial sobre o local de crime, mormente, a se presumir que fosse adequado à atuação de outros mais criminosos, com atuações específicas à adulteração de sinais de identificação dos veículos e outras providências para se dar ao bem aparente normalidade para ser transacionado, restringindo-se a imputação a três pessoas – réu, corréu e concurso com adolescente Cauã Amaral Rodrigues, não se extraíndo a atuação necessária de outros agentes, senão, presumi-las, segundo prova oral concluída ao longo da instrução criminal.

Assim, o número de agentes torna impossível a adequação jurídica relativa ao crime de formação de quadrilha (artigo 288 parágrafo único do Código Penal - “Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: (Vide Lei nº 12.850, de 2.013. Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado”).

No imóvel estava a motocicleta a motocicleta Honda 160 Fan, placa BYQ-5J46, produto de subtração que havia ocorrido no dia anterior (às 22h30 do dia 11 de janeiro de 2022) – sobre a qual se constatou ausência de adulteração, o que se explica diante do exíguo espaço de tempo desde a subtração à recuperação do bem – laudo

pericial de folhas 188/196 e registro policial - folhas 155/156.

Lá também estava a motocicleta Honda CG 160 Start, placa EXV-1819, produto de subtração ocorrida no mesmo dia de sua apreensão (Entre às 13h às 18h do dia 12 de janeiro de 2022), sobre a qual se constatou ausência de adulteração, o que se explica diante do exíguo espaço de tempo desde a subtração à recuperação do bem - laudo pericial de folhas 183/187 e registro policial - folhas 151/152; estava a motocicleta Honda CG 160 Titan, placa BNZ-3G59, produto de subtração ocorrida dois dias antecedente à apreensão (10 de janeiro de 2022), tornando-se o exíguo espaço de tempo suficiente para que fossem adulterados os sinais de identificação, como se tem apurados no laudo pericial de folhas 197/203 e registro policial de folhas 160/161.; também lá encontrada a motocicleta Honda CG150 Titan, placa FFJ-3859, produto de subtração ocorrida há tempo considerável (24 de novembro de 2015) - auto de exibição e apreensão de folhas 21/22 e registro policial de folhas 153/154. Também apreendida no local a motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander, placaEJK-3269 , com emplacamento adulterado quando da apreensão policial e, sinais de identificação adulterados, não identificada a data da subtração - laudos periciais de folhas 162/164 e 207/218; a motocicleta também apreendida, Yamaha FZ 25 Fazer, placa EQL - 4E98 (ostentando placa EDU-9G43),produto de subtração ocorrida há seis dias da apreensão (em 07 de janeiro de 2022), sobre o qual se apurou adulteração de sinais de identificação - laudo pericial de folhas 168/170 e 244/251; houve a apreensão da motocicleta Honda CG150 Titan ESD, placa EXA-3I80 (ostentando placa FAY- 2909), produto de subtração ocorrida em 26 de novembro de 2021, sobre a qual se constatou sinais de adulteração - laudos periciais de folhas Honda CG150 Titan ESD, placa EXA-3I80 (ostentando placa FAY-2909), folhas 168/170, 244/251 e registro policial de folhas 272/273.

Sobre as motocicletas apreendidas no imóvel cuja movimentação não era outra, senão, adequada a recebimento e atuação de personalidades afeitas ao silêncio e proteção de seus agentes, como acima expus, não se cuidou ao menos de complementar investigação sobre o interior do imóvel, possíveis provas de atuação do acusado para receber e ocultá-las.

Portanto, a prova não avança para além da mera possibilidade de que fosse surpreendido logo após ter deixado a motocicleta que acabara de subtrair no local.

Refiro-me à motocicleta Honda CG 160 Start, placa GCZ-4H45 e, sem tempo hábil para que tivesse seus sinais de identificação adulterados, nada nesse sentido fora observado, segundo laudo pericial de folhas 174/179.

Segundo documento de folha 147 , a motocicleta fora subtraída da data das prisões noticiadas na denúncia, por volta das 17:00 horas e a apreensão seu deu por volta das 18:00 horas - boletim de ocorrência de folhas 3/15, tornando possível a versão trazida pelo acusado de que fora autor da subtração.

Os depoimentos dos policiais militares devem ser acolhidos amplamente, especialmente, no tocante ao elemento subjetivo informalmente confessado pelo réu, comparsa e adolescente quando de suas detenções, mas, tão somente como indícios de prova, dada a ausência de maior aferição de materialidade possível para ratificar as narrativas, como acima mencionado.

Por via de consequência, frágil a evidência imprescindível a cerca da união de desígnios entre adolescente e acusado para receptor os veículos.

Nítido é o papel conferido ao adolescente de se postar como se administrador fosse da atividade criminosa ali desenvolvida, certamente, pela lei penal mais branda que lhe é reservada, a se presumir possível conluio junto ao réu e eventual responsável pelo local. Mas a presunção não serve à certeza necessária para embasar o decreto condenatório. Nem tampouco, o crime confessado pelo réu e convergente ao contexto probatório fizera parte da peça acusatória, impondo-se em seu favor o benefício da dúvida.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolvo MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA LIMA com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.C.
São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA